

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1108/2533

นางยวน ทวีสุข

โจทก์

นางสมทอง ชัยงาม

จำเลย

นางสมทอง ชัยงาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นกรณีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 จึงให้จำเลยนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 10 วัน จำเลยเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 เมื่อจำเลย ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นต้องส่งคำร้องของจำเลยไป ศาลฎีการ่วมกับฎีกาของจำเลยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รวมทั้งสำนวนความการที่ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือหาประกันให้ไว้ จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว โปรดกลับคำสั่งศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยไปศาลฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

จำเลยชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ให้จำเลยชำระเงินให้จำนวน 32,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อเท็จจริงมิได้มีข้อโต้แย้ง

คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ส่วนในปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่นักดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัยจึงไม่รับฎีกา (อันดับ 62)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 64)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาไม่ว่าเพราะเหตุใด หากผู้ฎีกาไม่
พอใจ และประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา
ซึ่งผู้ฎีกาจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยนอกจากจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
ต่อศาลชั้นต้นและนำเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางต่อศาลแล้วผู้ฎีกายังต้องนำ
เงินมาชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือหาประกันไว้ต่อศาลภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ดังนี้ คำสั่งศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว กรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาไม่ว่าเพราะเหตุใด หากผู้ฎีกาไม่
พอใจ และประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา
ซึ่งผู้ฎีกาจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยนอกจากจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
ต่อศาลชั้นต้นและนำเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางต่อศาลแล้วผู้ฎีกายังต้องนำ
เงินมาชำระ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือหาประกันไว้ต่อศาลภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ดังนี้ คำสั่งศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ